



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **50573/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. INDACO
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. INDACO
GIANLUCA

OPPONENTE / ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. RIZZO CLAUDIO,
elettivamente domiciliato in VIA PARAGUAY, 5 00198 ROMA presso il difensore avv. RIZZO
CLAUDIO

OPPOSTA / CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La **Controparte_1** ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 26642/2020, emesso dal Tribunale di Roma il 10.07.2020 in virtù del pagamento di oneri condominiali maturati e non pagati.

Avverso il predetto decreto, ha proposto opposizione **Parte_1**, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, ha contestato la domanda del creditore opposto per non essere comprovata la causale degli oneri (se ordinari o meno) richiesti con la procedura de qua.

Con provvedimento del 15.02.2021 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa, in ragione della sua natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2022 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Letti gli atti ed i documenti di causa; letti gli atti conclusivi delle parti; richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio ed in particolare – integralmente – quelli emessi in sede di discussione della istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è condivisibile l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva della odierna opponente.

In particolare, il rapporto iniziale ed originario è intercorrente con l'ex coniuge della opponente e che quest'ultima ha visto assegnarsi la casa coniugale in seguito al provvedimento di separazione personale ed in quanto affidataria dei figli.

Ne segue che la tesi difensiva della opponente, con cui ha evidenziato che la odierna opposta avrebbe dovuto – in modo diretto – azionare il decreto ingiuntivo nei confronti del Montefusco ed eventualmente questi poi avrebbe potuto rivalersi.

Da quanto osservato, l'opposizione merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 26642/2020,

messo dal Tribunale di Roma il 10.07.2020;

- 2) Condanna altresì la società *Controparte_1* a rimborsare a *Parte_1* [...], le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 7.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

ROMA, 05.01.2024

Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta